

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1752/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ตาก
นาย สายัณห์ ขุนเพ็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 4 (8)

ไม้ท่อนที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นไม้พื้นปาเก้ ลูกกรงหรือซี่ลูกกรงได้ไม่มีลักษณะที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงไม่เป็นไม้พืนตามพ.ร.บ. ป่าไม้ ฯ มาตรา 4(8).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับเอาไว้ในครอบครอง ช่วยซ่อนเร้น ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้พลวง และไม้รัง รวม 68 ท่อน ปริมาตร 3.09 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังมีได้แปรรูปและเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยเป็นไม้ที่มีผู้ตัดฟันชักลากมาจากป่าบ้านน้ำดิบซึ่งอยู่ในบริเวณป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยจำเลยทั้งสี่ไม่ได้รับอนุญาตและรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาจากการกระทำความผิดฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และในวันเวลาเดียวกันนั้นจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันรับเอาไว้ในความครอบครองช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้พืนอันเป็นของป่าหวงห้ามปริมาตร 34.89ลูกบาศก์เมตร และเป็นไม้พืนที่มีผู้เก็บหามาจากป่าบ้านน้ำดิบ ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง อันเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้

รับอนุญาต และโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้พืชมที่มีผู้ได้มาจากการกระทำความผิดฐานเก็บ
หาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติและจำเลยทั้งสี่ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้า
หน้าที่ตามกฎหมายเหตุเกิดที่ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4, 5, 6, 9, 14,
31, 34, 35 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 11, 27, 29, 29 ทวิ, 69, 70,
71 ทวิ, 72, 74, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ไม้และของป่า
ของกลาง กับจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 34 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 ทวิ, 70
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31
ประกอบมาตรา 34 อันเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก
คนละ 2 ปีและปรับคนละ 5,000 บาท บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 ของกลางริบ จ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง (2), 70 อีกกระทงหนึ่ง จำคุกคนละ 3 ปี ปรับคนละ
6,000 บาท รวมโทษตามข้อหาไม้พืชมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 2 ปี ปรับ 5,000 บาท
เป็นจำคุกคนละ 5 ปี ปรับคนละ 11,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่าไม้ของกลางบางส่วนคือ ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้พลวง และไม้รังรวม 68 ท่อน ปริมาตร 3.09 ลูกบาศก์เมตร เป็นไม้พื้นอันเป็นของป่าหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(8) ให้คำนิยามของคำว่า ไม้พื้น ไว้ว่า หมายความว่าบรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น สำหรับไม้ท่อนของกลางดังกล่าว นายศรีเทาเบิกความว่าได้แยกออกมาจากส่วนที่เป็นไม้พื้นซึ่งมีลักษณะเป็นรูและโพรงเหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิง เป็นไม้ท่อนที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นไม้พื้นปาเก้ ลูกกรง หรือซี่ลูกกรงได้ ซึ่งตามภาพถ่ายหมาย จ.2 จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่จะทำประโยชน์ได้ดังคำเบิกความของนายศรีเทา และการตรวจสอบนี้ยังได้ทำบันทึกและบัญชีขนาดไม้ของกลางนี้ไว้ตามบันทึกการตรวจสอบจำนวน วัดขนาด และปริมาตรไม้ของกลางกับบัญชีขนาดไม้ของกลางไว้ตามเอกสารหมาย จ.5 แผ่นที่ 1 ถึงแผ่นที่ 4 และได้แยกไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้พื้นไว้ตามบัญชีของป่า (ไม้พื้น) เอกสารหมาย จ.5 แผ่นที่ 5 ที่จำเลยทั้งสี่นำสืบว่า ไม้ของกลางทั้งหมดเป็นไม้พื้น จึงเป็นคำเบิกความโดยปราศจากเหตุผลและขัดกับลักษณะไม้ของกลางที่จะพึงรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ส่วนที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษไว้นั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการกระทำส่วนหนึ่งที่เป็นการทำลายทรัพยากรของชาติที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอันก่อให้เกิดภัยพิบัติต่อประชาชน และจำเลยทั้งสี่ได้กระทำโดยเพียงแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในข้อนี้ แต่เห็นควรให้ลงโทษจำคุกแต่ละกระทงโดยไม่ลงโทษปรับด้วย อนึ่งการที่จำเลยที่ 4 รับไม้ท่อนของกลางซึ่งเป็นไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ย่อมมีความผิดตามมาตรา 31 และ 34 อีกบทหนึ่งด้วยที่ศาลอุทธรณ์

พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 4 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง, 70 บทเดียวจึงไม่ชอบ และที่ศาลชั้นต้นลงโทษฐานรับไม้พืนของกลางไว้ในครอบครองโดยมิได้ระบุพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสองและพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 29 และ 71 ทวิ ก็เป็นการปรับบทลงโทษไม่ครบถ้วน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่สี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง และ 34 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 29, 29 ทวิ, 69 วรรคสอง, 70, 71 ทวิ, 73 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91 ส่วนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรา 86 ฐานรับไม้ท่อนของกลางไว้ในครอบครอง ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดกระทรวงหนึ่ง ให้ลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 3 ปี ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดกระทรวงนี้ จำคุกคนละ 2 ปี ฐานรับไม้พืนของกลางไว้ในครอบครอง ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดอีกกระทรวงหนึ่ง ให้ลงโทษจำเลยที่ 4 จำคุก 2 ปี ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดกระทรวงนี้ จำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน รวมโทษสำหรับจำเลยที่ 4 จำคุก 5 ปี สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือนโดยไม่ลงโทษปรับจำเลยทุกคน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชือ-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ